

조문 별 제·개정 이유서

◇ 부가가치세 영세율 적용에 관한 규정

*국세청 훈령 제2699호(2025.8.27.)

◇ 제 · 개정 이유

- 「부가가치세 영세율 적용에 관한 규정」의 관련 서식 정비 및 재검토 기한이 경과하여 훈령 개정

◇ 주요내용

- 「부가가치세 영세율 적용에 관한 규정」의 관련 서식 정비와 재검토 기한
* 경과로 인한 훈령 개정
* (당초) 2023.7.13. → (개정) 2025. 8.26.기준 3년이 되는 시점(2028.8.26.)
- 「부가가치세법 시행령」(이하 ‘시행령’이라 한다) 제101조제1항의 위임에 따라 영세율이 적용되는 재화 및 용역으로서 부가가치세 신고서에 첨부할 서류를 부득이한 사유로 제출할 수 없는 경우에 한하여 이를 갈음할 수 있는 서류를 지정하고, 시행령 제33조제1항, 「조세특례제한법 시행령」 제108조제2항의 위임에 따라 외교관면세점 사업자의 지정기준에 대하여 다음과 같이 개정

※ 주요 개정내용

현행	개정
제3조 [지정서류] ① 시행령 제101조제1항 각호에 규정한 서류를 부득이하게 제출할 수 없는 경우에는 「영세울 적용사업자가 제출할 영세울 첨부서류 지정 고시」 제2조에서 지정한 서류를 제3조의 서식에 의하여 제출하여야 한다.	제3조 [지정서류] ① 시행령 제101조제1항 각호에 규정한 서류를 부득이하게 제출할 수 없는 경우에는 「영세울적용사업자가 제출할 영세울 첨부서류 지정 고시」 제2조에서 지정한 서류를 같은 고시 제3조의 서식에 의하여 제출하여야 한다.
제5조 [서류의 보완 및 사후관리] ③ 관할세무서장은 제4조에 해당하는 사업자에 대하여 별지 제1호 서식의 “영세울적용사업자의 사후관리대장”에 등재하고 사후관리하여야 한다.	제5조 [서류의 보완] ③ 관할세무서장은 사업자가 제4조에 해당하는 서류를 보완하여 제출한 경우 스캔 접수하여 전자서고에 수록·관리하여야 한다.
제6조 [세무서장의 제출서류 확인 및 조사] ② 제5조의 규정에 의한 사후관리 보완서류가 제출되는 경우에도 제1항의 규정을 준용하여 처리한다. ③ 관할세무서장은 부가가치세 경정조사·법인세 조사·소득세 조사 및 범칙조사 등 각종 세무조사 시 병행하여 영세울 적용 및 제출서류의 정당여부를 조사하고 특히 다음 사항을 중점적으로 확인하여야 한다. (중략) 3. 제5조의 규정에 의하여 사후관리 중인 제출서류가 있는 경우	제6조 [세무서장의 제출서류 확인 및 조사] ② 제5조의 규정에 의한 보완서류가 제출되는 경우에도 제1항의 규정을 준용하여 처리한다. ③ 관할세무서장은 부가가치세 경정조사·법인세 조사·소득세 조사 및 범칙조사 등 각종 세무조사 시 병행하여 영세울 적용 및 제출서류의 정당여부를 조사하고 특히 다음 사항을 중점적으로 확인하여야 한다. (중략) 3. 삭제
제7조 [외교관면세점 지정요건] ① 시행령 제33조제1항 및 「조세특례제한법 시행령」제108조에 규정하는 외교관면세점의 지정을 받으려는 자는 별지 제2호 서식에 의한 지정신청서를 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(후략) ③ 제1항에 의하여 지정신청서를 접수한 관할 세무서장은 신청서를 접수한 날로부터 7일 내에 별지 제3호 서식의 외교관면세점 지정증을 발급하여야 한다. 후략	제7조 [외교관면세점 지정요건] ① 시행령 제33조제1항 및 「조세특례제한법 시행령」제108조에 규정하는 외교관면세점의 지정을 받으려는 자는 별지 제1호 서식에 의한 지정신청서를 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(후략) ③ 제1항에 의하여 지정신청서를 접수한 관할 세무서장은 신청서를 접수한 날로부터 7일 내에 별지 제2호 서식의 외교관면세점 지정증을 발급하여야 한다. 후략
제8조 [외교관면세점의 사후관리]	제8조 [외교관면세점의 사후관리]

※ 주요 개정내용

현 행	개 정
① 외교관면세점이 휴업 또는 폐업하거나 지정증의 기재사항에 변경이 있는 경우에는 「부가가치세법」 제8조제6항의 규정을 준용하여 별지 제4호 서식의 <u>외교관면세점 휴업.폐업.지정사항 변경신고서</u> 에 지정증을 첨부하여 관할세무서장에게 제출하여야 한다.	① 외교관면세점이 휴업 또는 폐업하거나 지정증의 기재사항에 변경이 있는 경우에는 「부가가치세법」 제8조제8항의 규정을 준용하여 별지 제3호 서식의 <u>외교관면세점 휴업.폐업.지정사항 변경신고서</u> 에 지정증을 첨부하여 관할세무서장에게 제출하여야 한다.
제9조 [재검토기한] <u>이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제339호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023년 7월 13일까지로 한다.</u>	제9조 [재검토기한] <u>국세청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 8월 26일 기준으로 매 3년이 되는 시점(2028년 8월 26일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</u>